



2018 年度宁夏回族自治区土地变更调查数据库

质量检查及入库技术服务项目合同

宁土勘综[2018]22 号

甲方（采购方）：宁夏回族自治区土地勘测规划院

乙方（服务方）：北京世纪国源科技股份有限公司

签订地点：宁夏回族自治区银川市

签订日期：2018 年 12 月 25 日

宁夏回族自治区土地勘测规划院 2018 年土地利用现状变更调查软件及成果核查入库项目招标于 2018 年 12 月 18 日进行，北京世纪国源科技股份有限公司被确定为该项目二标段中标单位，依据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规的规定，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就宁夏回族自治区土地勘测规划院 2018 年土地利用现状变更调查软件及成果核查入库项目（二标段）有关事宜协商一致，签订本合同。

一、项目任务及工作内容

（一）项目范围

本项目质量检查范围覆盖全区 22 个县（市、区）土地变更调查增量数据库。

（二）项目目的

按照自然资源部相关要求，根据《土地变更调查技术规程》（试用）结合宁夏回族自治区实际需求，制定宁夏回族自治区未批先建建设用地专项数据库建设标准，用于指导各县（市、区）开展未批先建建设用地专项数据库建设；完成各县（市、区）2018 年度土地变更调查增量数据库质量检查，指导各县（市、区）进行质量修改；指导各县（市、区）完成未批先建建设用地专项数据库建设工作；完成 2018 年度全区土地变更调查增量数据库、年末数据库、P 图层、含 P 图斑的 2014—2018 年的土地调查数据库、未批先建建设用地专项数据库录入宁夏回族自治区土地变更调查数据库质量检查管理系统。

（三）服务内容

按照《2018 年度全国土地变更调查与遥感监测实施方案》、《土地利用数据库标准》以及《更新数据上报软件质量检查规则》要求实施本项目，完成 2018 年度宁夏回族自治区土地变更调查数据库质量检查

及成果入库工作。

1. 制定未批先建建设用地专项数据库标准

制定宁夏回族自治区未批先建建设用地专项数据库建设标准，用于指导各县（市、区）开展未批先建建设用地专项数据库建设，并指导自治区完成全区未批先建建设用地专项数据库汇交工作。

2. 数据库质量检查

利用数据更新上报软件，按照《土地变更调查数据成果质量检查细则》的要求，对各县（市、区）土地变更调查成果进行自治区级数据质量检查，主要包括 2018 年度土地变更调查增量数据库、基本农田数据库、年末数据库以及未批先建建设用地专项数据库等成果数据。针对自治区级质量检查结果提出质量分析评价和修改意见，把结果反馈到各县（市、区）作业单位，为各县（市、区）提供技术支持，保证修改的正确性，确保全区土地变更调查整体成果准确性，确保 2018 年度全区土地变更调查数据库成果顺利通过国家级内业质量检查。

3. 数据库成果入库工作

将 2018 年度土地变更调查增量数据库、年末数据库、基本农田数据库成果、P 图层、含 P 图斑的 2014—2018 年的土地调查数据库、未批先建建设用地专项数据库等录入宁夏回族自治区土地变更调查数据库质量检查管理系统，保证系统数据的现势性，基于年末库提取各县（市、区）可调整地类分类面积统计表、农村土地利用现状二级分类面积按权属性质汇总表和农村土地利用现状二级分类面积表等各类表格，并汇总至自治区级。

4. 其他变更调查开展过程中，甲方根据需要提出的工作内容。

（四）项目预期成果

1. 质量检查成果

质检合格的 2018 年度全区土地变更调查成果增量数据库、基本农

田数据库、年末库、未批先建建设用地专项数据库、含P图斑的2014—2018年的土地调查数据库。

2. 统计表格成果

包括村级的农村土地利用现状二级分类面积汇总报、基本农田情况统计表等各类表格。

3. 报告成果

2018年度宁夏回族自治区土地变更调查数据库质量检查及入库工作报告。

二、甲乙双方职责

（一）甲方职责

1. 指派一名熟悉本项目情况的人员负责与乙方保持联系，协商解决有关该项目涉及的技术问题。

2. 向乙方提供详细基础资料，并对乙方所提供的本项目所需基础资料的准确性、适用性负责，确保乙方能够顺利开展工作。

3. 审查、修订乙方编制的项目实施方案。

4. 按照协议规定的支付方法支付乙方项目经费。

（二）乙方职责

1. 按照本协议约定内容，完成各项任务。

2. 解答甲方提出的与项目有关的询问，并按甲方项目管理规定，按期如实编报项目进展、经费使用等情况，接受甲方或甲方授权的机构或人员的监督和检查。

3. 在项目实施过程中应保证安全，如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，由乙方自负经济、法律责任。

4. 经中国土地勘测规划院土地变更调查成果核查组核查不合格的，乙方应在5日内完成返工，由此造成的损失由乙方承担。

5. 合同约定的技术服务内容，应当由乙方完成，未经甲方的书面同意，乙方不得将合同约定的技术服务内容转包或分包给任何第三方。

三、项目履行期限、地点

1. 履行期限：2018 年 12 月起，2019 年 10 月止。

2. 履行地点：银川市。

四、工作经费及支付办法

1. 合同金额

本项目合同总金额，为人民币（大写）：壹拾伍万陆仟元整（小写：¥156000.00）。

2. 支付方式

甲方分 2 次向乙方支付工作经费，具体如下：

（1）合同签订后 7 个工作日内，甲方按照合同约定金额支付乙方 70% 项目经费，即人民币（大写）：壹拾万玖仟贰佰元整（小写：¥109200.00）；

（2）全区土地变更调查数据库成果顺利通过国家级内业质量检查后，甲方支付乙方剩余 30% 项目经费，即人民币（大写）：肆万陆仟捌佰元整（小写：¥46800.00）。

甲方向乙方支付款项前，乙方按照甲方要求提供相应的合法税务发票，否则，甲方有权延迟或拒绝付款。

五、技术资料的保密和成果的归属

1. 乙方在项目实施过程中所形成的所有原始资料、中间及最终成果归甲方所有。

2. 乙方应对从事本项目所获得的资料及成果保密。未经甲方同意，乙方不得以任何方式、理由发表或向第三者披露提供，也不得用于其

他目的，并在任务完成移交甲方后销毁所有中间和最终成果。

3. 项目实施期间遵守甲方对于项目实施的所有保密规定，项目实施场地不得带入甲方禁止带入的存储设备和介质。

六、合同的生效、变更与终止

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 遇到突发或需要及时处理的情况时，为避免造成更大经济损失，乙方可先采取合理措施，并及时通知甲方。

3. 因自然灾害以及国家计划或政策调整等不可抗拒的原因，使合同无法履行时，经双方协商一致可变更或解除本合同。

4. 由于一方不履行本合同的规定，另一方有权解除合同，并保留索赔权。

七、违约责任

甲乙双方如违反本合同规定，应承担违约责任和相应的经济处罚，具体规定如下：

1. 因甲方原因造成乙方停工、返工及合同停止所发生的费用，由甲方负担。

2. 甲方无故拖欠乙方项目款，每延迟 15 日，应向乙方支付相当于拖欠项目款 2% 的违约金。因政府有关部门没有及时拨款造成拖欠的除外。

3. 乙方在项目实施过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方返工或解除合同。

4. 经甲方或甲方聘用的项目审查专家组审查发现，乙方未按有关技术标准、规范、规程、规定和技术要求完成任务，甲方有权要求乙方返工或解除合同。

5. 乙方未经甲方同意将项目中的部分工作内容分包给第三方，或将项目转包给第三方承担，甲方有权要求乙方予以纠正或解除合同。

6. 乙方未能按时提交成果，每延迟 15 日乙方应向甲方支付项目合同经费 2% 的违约金。但由于政府部门或甲方原因造成延迟的除外。

7. 乙方向甲方提交的所有资料成果必须保证真实可靠，如发现存在弄虚作假的行为，甲方有权追索项目款，解除合同，并追究赔偿责任。

8. 甲乙双方任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、不可抗力

1. 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2. 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

3. 当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

九、争议解决方式

本协议在履行过程中发生争议时，甲乙双方应本着友好协商的原则及时协商解决。如协商不成，可向银川市仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、其它条款

1. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商订立书面补充协议，补充协议与本合同均具有同等法律效力。
3. 本合同所有附件以及双方对合同所作的变更文件、洽商纪要、信件及法定代表人的委托书等有关资料，都是合同的组成部分，具有同等法律效力。

-----正文完-----

-----签署页无正文-----

甲方：宁夏回族自治区土地勘测规划院（盖单位章）

法定代表人/委托代理人：_____（签字）

电话：0951-6981635

传真：0951-5962269

地址：宁夏银川市金凤区尹家渠北街25号自然资源厅六楼

开户银行：工行银川市西门支行

账户：宁夏回族自治区土地勘测规划院

银行帐号：2902 0022 0920 0041 306

签订日期：2018年12月25日

乙方：北京世纪国源科技股份有限公司（盖单位章）

法定代表人/委托代理人：_____（签字）

电话：010-58301676

传真：010-58301679

地址：北京市西城区西直门外大街西环广场T210C11/12房间

开户银行：中国光大银行北京西直门支行

账户：北京世纪国源科技股份有限公司

银行帐号：3515 0188 0000 36546

签订日期：2018年12月25日